Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
GUATEMALA, C. A.

DIRECCIÓN LEGISLATIVA
- CONTROL DE INICIATIVAS -

NÚMERO DE REGISTRO

6105

FECHA QUE CONOCIÓ EL PLENO: 18 DE ENERO DE 2023.

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE JOSÉ ALEJANDRO DE LEÓN MALDONADO.

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS.

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE.

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Guatemala, 23 de junio de 2022

Ref.117/22/JADLM/ama

Licenciado
Marvin Adolfo Alvarado
Subdirector Legislativo
Congreso de la República
Su Despacho

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN LEGISLATIVA
RECIBIDO
23 JUN 2022
FIRMA Pala HORA 13:53

Licenciado Alvarado:

Con un atento saludo me dirijo a usted deseando éxitos en el desempeño de sus actividades diarias.

De conformidad con el artículo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala, remito la **"INICIATIVA DE LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS"** para que sea conocida por el Honorable Pleno de este Alto Organismo de Estado.

Adjunto CD.

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de consideración y estima.

Atentamente.

Diputado José Alejandro De León Maldonado
Bloque legislativo PODEMOS

CONGRESO DE LA REPUBLICA
GUATEMALA, C.A.

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

"INICIATIVA DE LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS"

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
HONORABLE PLENO

Antecedentes

El vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la comunicación e información, han hecho que el derecho a la privacidad adquiera una nueva dimensión en un mundo tecnológicamente cada vez más cambiante, que presenta complejos desafíos que exigen un equilibrio entre el derecho a la intimidad del individuo, el uso apropiado de la tecnología y el libre flujo de la información.

Su importancia ha sido reconocida por los países de América, tanto en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA) como en el plano nacional en la tendencia que se observa en los ordenamientos constitucionales y leyes especiales de los países. En virtud de que la tecnología de la información y comunicaciones no conocen de fronteras ni territorios, en la protección de datos personales convergen componentes de carácter nacional e internacional.

Los Estados Miembros de la OEA han reafirmado la importancia de proteger los datos personales y el derecho a la privacidad, así como el derecho de toda persona a ser protegida contra injerencias indebidas, en congruencia con lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

En la doctrina internacional, este concepto ha ido evolucionando hasta convertirse en el conjunto de derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) como medios que deben estar al alcance de todos en la preservación de la identidad, la dignidad y la libertad, reconocidos en su conjunto como el derecho del individuo a la autodeterminación informativa.

El acceso ilegítimo a los datos personales afecta, entre otros, la tutela de la dignidad de la persona humana, el libre desarrollo de su personalidad y su intimidad. El uso indebido que haga un tercero de los archivos personales, imágenes, expedientes médicos, contraseñas de acceso a correos o cuentas bancarias, por ejemplo, pueden ocasionar al individuo daños que abarcan múltiples facetas de su vida, entre ellas su reputación, su honor, su integridad patrimonial, y su capacidad de acceder a ciertos servicios tales como los crediticios o los relacionados con la salud.[1]

Los efectos de las nuevas tecnologías en la expansión del manejo y el uso de la información son evidentes, por lo que se hace necesario adoptar medidas para la protección de los datos personales, creando marcos jurídicos en la materia, procurando una protección armónica y efectiva de los datos personales.

Desde el año 1996, la OEA, a través de sus órganos se ha ocupado de la protección de los datos personales, aprobando resoluciones sobre la materia, e instando a los Estados miembros a tomar acciones en la materia. El Comité Jurídico Interamericano (CJI) en 2000 presentó el documento "El Derecho de la información: acceso y protección de la información y datos personales en formato electrónico", y a partir del mismo, ha seguido trabajando en esa área, emitiéndose documentos como los siguientes: en 2012 el CJI aprobó una

[1] Guía Legislativa sobre la Privacidad y la Protección de Datos en Las Américas, Comité Jurídico Interamericano 2015.

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

"Propuesta de Declaración de Principios de Privacidad y Protección de Datos Personales en las Américas"; en 2015, la "Guía Legislativa sobre la Privacidad y la Protección de Datos Personales en las Américas" y en 2021, los "Principios Actualizados sobre la Privacidad y la Protección de Datos Personales, con Anotaciones", adoptados por la Asamblea General mediante la resolución AG/RES. 2974 (LI-O/21) de fecha 11 de noviembre de 2021; todas acciones dirigidas a contribuir al desarrollo de un marco para salvaguardar en los países de las Américas los derechos de la persona a la protección de sus datos personales y a la autodeterminación en lo que respecta a la información.

Dichos principios tienen como finalidad identificar los elementos básicos de una protección efectiva y, servir a los Estados miembros como punto de referencia para el fortalecimiento de sus respectivos marcos jurídicos en la materia y orientar el desarrollo colectivo de la región hacia una protección armónica de los datos personales.

Cabe indicar que la mayoría de los países de la región cuentan ya con una ley de protección de datos personales, y algunos cuentan con iniciativas de ley en la materia, ya que es reconocido por toda la importancia creciente de regular el tema, en forma armonizada, siendo para Guatemala una asignatura pendiente, puesto que no se ha logrado la emisión de una ley en la materia.

Marco jurídico nacional

La Constitución Política de República de Guatemala en su artículo 24 establece la inviolabilidad de la correspondencia, documentos y libros, indicando: *"La correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables. Sólo podrán revisarse o incautarse, en virtud de resolución firme dictada por juez*

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

competente y con las formalidades legales. Se garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna.
Los libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones, podrán ser revisados por la autoridad competente de conformidad con la ley. Es punible revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades revisadas a personas individuales o jurídicas, con excepción de los balances generales, cuya publicación ordene la ley.
Los documentos o informaciones obtenidas con violación de este artículo no producen fe ni hacen prueba en juicio."

El artículo 30 al regular lo referente a la publicidad de los actos administrativos, indica en lo conducente que: *"Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia."*

Por su parte, el artículo 31 norma el acceso a archivos y registros estatales. *"Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registro estatales, y la finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección, rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos."*

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

La normativa citada evidencia que nuestra Constitución Política reconoce y regula derechos fundamentales en relación a los datos privados de las personas, los cuales hoy día únicamente se encuentran definidos en la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008 del Congreso de la República, que establece definiciones referentes a los datos personales, datos sensibles, habeas data, e información confidencial, en su artículo 9; regulando también los límites del derecho de acceso a la información en el artículo 21, la información confidencial en el artículo 22; y la información reservada, en el artículo 23. Desarrolla en el capítulo sexto en los artículos del 30 al 35 lo referente al "Habeas Data", en forma general, por no ser la materia específica de la ley. Existen entonces algunas normas en la Ley de Acceso a la Información Pública en materia de protección de datos, pero el tema necesita ser abordado por una ley específica que desarrolle los principios propios que deben informar a la protección de los datos personales, atendiendo a las más recientes recomendaciones en la materia.

Justificación

Se hace necesario una sistematización de normas que brinden seguridad jurídica a las personas en cuanto a la protección de sus datos personales, garantizando los derechos relacionados con la privacidad, el honor, la propia imagen, confidencialidad y reputación, los cuales son personalísimos, y deben ser reconocidos y tutelados por el Estado.

Otra de las motivaciones para promulgar una Ley de Protección de Datos, es cumplir con las recomendaciones internacionales en la materia, ya que nuestro país no cuenta con una ley propia que armonice el derecho a la información

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

versus la protección de datos personales, así como garantizar el acceso a los datos propios que estén en cualquier base de datos.

Con la iniciativa de ley que se propone, Guatemala contará con una legislación específica que vendría a garantizar los derechos fundamentales de las personas en cuanto a sus datos personales, el acceso a los mismos, su rectificación, cancelación y oposición, en pro de garantizar la intimidad, al honor, propia imagen, reputación y privacidad de las personas.

Para el planteamiento de esta iniciativa de ley, se tomaron en cuenta las recomendaciones de la "Guía Legislativa sobre la Privacidad y la Protección de Datos Personales en las Américas" y los "Principios Actualizados sobre la Privacidad y la Protección de Datos Personales, con Anotaciones" emitidos en 2021, antes relacionados, así como se hizo un análisis comparado de distintas legislaciones de países de América Latina en la materia, buscando que la conceptualización de la ley sea armonizada, atendiendo al ideal de que, tratándose de normas referentes a los datos personales, la normativa pueda ser comprendida a nivel global, por el intercambio que se realiza derivado de la expansión de las comunicaciones en nuestro entorno.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa de ley que se presenta, regula la Protección de Datos, estableciendo el objeto de la ley, el ámbito de aplicación, las definiciones, en el primer capítulo referente a las disposiciones generales.

Establece también los principios básicos de la ley, los cuales fueron formulados tomando en consideración a los "Principios Actualizados sobre la Privacidad y la

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

Protección de Datos Personales" Adoptados mediante la resolución AG/RES. 2974 (LI-O/21) de fecha 11 de noviembre de 2021, de la OEA.

El capítulo II de la iniciativa regula lo referente a los derechos de los titulares de los datos personales, estableciendo también los mecanismos para la modificación de los datos.

En el capítulo III se desarrolla la normativa relativa a la utilización de los datos personales, la cual es normativa sustancial en este caso referente a la recolección y el uso de los datos.

El capítulo IV establece la creación de la Unidad de Protección de Datos, como un ente desconcentrado de la Procuraduría de Derechos Humanos, entidad encargada de velar por la aplicación de la ley.

Por su parte, en el capítulo V se desarrolla el régimen de infracciones y sanciones de la ley, para asegurar su cumplimiento.

Finalmente, en el capítulo VI se establecen las disposiciones finales de la ley, dentro de las cuales se estima conveniente establecer que la vigencia de la misma sería seis meses después de su publicación, para dejar un espacio temporal suficiente para que los ciudadanos se familiaricen con la ley.

DIPUTADOS PONENTES:

JOSÉ ALEJANDRO DE LEÓN MALDONADO
DIPUTADO
BLOQUE LEGISLATIVO PODEMOS

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DECRETO NÚMERO_____-2022

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que es deber del Estado la protección de los datos personales y el derecho a la privacidad, conforme a lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 24 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que la correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables, garantizando también el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna; asimismo el artículo 30 constitucional hace referencia a la protección de los datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia; y el artículo 35 del mismo cuerpo legal, establece que la libertad de emisión del pensamiento, debe ejercerse con respeto a la vida privada o a la moral.

CONSIDERANDO:

Que es preciso contar con una ley que proteja los datos personales o privados, regulación que se hace necesaria para garantizar los derechos fundamentales de las personas en cuanto a sus datos personales, el acceso a los mismos, su rectificación, cancelación y oposición, en pro de garantizar la intimidad, al honor, propia imagen, reputación y privacidad de las personas.

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la República de Guatemala.

DECRETA:

La siguiente,

"LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS"

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley. Esta Ley tiene por objeto establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la protección de datos personales, considerando su interrelación con la vida privada y demás derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, por parte de las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado. lucrativas o no, que traten datos personales en los términos previstos en esta Ley.

Toda persona, natural o jurídica, de derecho público o privado, lucrativa o no, debe tratar los datos personales, con arreglo a la presente Ley y para los fines permitidos en la misma. En todo caso, deberá respetarse el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos personales y de las facultades que esta Ley les reconoce.

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de esta Ley, los términos siguientes se entenderán así:

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

1. *Almacenamiento de datos.* Conservación o custodia de datos en una base de datos establecida en cualquier medio provisto, incluido el de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).
2. *Base de datos.* Conjunto ordenado de datos de cualquier naturaleza, cualquiera que sea la forma o modalidad de su creación, organización o almacenamiento, que permite relacionar los datos entre sí, así como realizar cualquier tipo de tratamiento o transmisión de estos por parte de su custodio.
3. *Bloqueo de datos.* Restricción temporal de cualquier acceso o tratamiento de los datos almacenados.
4. *Consentimiento.* Manifestación de la voluntad del titular de los datos, mediante la cual se efectúa el tratamiento de estos.
5. *Custodio de la base de datos.* Persona natural o jurídica, de derecho público o privado, lucrativa o no, que actúa a nombre y por cuenta del responsable del tratamiento y le compete la custodia y conservación de la base de datos.
6. *Datos confidenciales.* Aquellos datos que por naturaleza no deben ser de conocimiento público o de terceros no autorizados, incluyendo aquellos que estén protegidos por la ley, por acuerdos de confidencialidad o no divulgación, a fin de salvaguardar información. En los casos de la Administración Pública, son aquellos datos cuyo tratamiento está limitado para fines de esta Administración o si se cuenta con el consentimiento expreso del titular, sin perjuicio de lo dispuesto por leyes especiales o por las normativas que las desarrollen. Los datos confidenciales siempre serán de acceso restringido.
7. *Dato anónimo.* Aquel dato cuya identidad no puede ser establecida por medios razonables o el nexo entre éste y la persona natural a la que se refiere.

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

8. *Dato caduco*. Aquel dato que ha perdido actualidad por disposición de la ley, por el cumplimiento de la condición o la expiración del plazo señalado para su vigencia o, si no hubiera norma expresa, por el cambio de los hechos o circunstancias que consigna.
9. *Dato personal.* Cualquier información concerniente a personas naturales, que las identifica o las hace identificables.
10. *Dato disociado.* Aquel dato que no puede asociarse al titular ni permitir por su estructura, contenido o grado de desagregación la identificación de la persona, sea esta natural.
11. *Dato sensible*. Aquel que se refiera a la esfera íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para este. De manera enunciativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales; afiliación sindical; opiniones políticas; datos relativos a la salud, a la vida, a la preferencia u orientación sexual, datos genéticos o datos biométricos, entre otros, sujetos a regulación y dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona natural.
12. *Eliminación o cancelación de datos.* Suprimir o borrar de forma permanente los datos almacenados en bases de datos, cualquiera que sea el procedimiento empleado para ello.
13. *Ficha técnica.* Documento que contiene los registros, protocolos y reglas, relacionados al almacenamiento y tratamiento de los datos personales.
14. *Fuente accesible.* Bases de datos que no sean de acceso restringido o contengan reserva alguna a consultas, o que sean de acceso público, como las publicaciones estatales de carácter oficial, los medios de comunicación, los directorios telefónicos y la lista de personas que pertenecen a un grupo de profesionales que contengan únicamente

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

nombre, título o profesión, actividad, dirección laboral o comercial, al igual que información que indique su pertenencia a organismos.

15. *Modificación de datos.* Todo cambio en el contenido de los datos almacenados en bases de datos.
16. *Procedimiento de disociación o anonimización.* Todo tratamiento de datos que impide que la información disponible en la base de datos pueda asociarse a persona natural determinada o determinable.
17. *Responsable del tratamiento de los datos.* Perona natural o jurídica, de derecho público o privado, lucrativa o no, que le corresponde las decisiones relacionadas con el tratamiento de los datos y que determina los fines, medios y alcance, así como cuestiones relacionadas a éstos.
18. *Titular de los datos.* Persona natural a la que se refieren los datos.
19. *Transferencia de datos.* Dar a conocer, divulgar, comunicar, intercambiar y/o transmitir, de cualquier forma y por cualquier medio, de un punto a otro, intra o extrafronterizo, los datos a personas naturales o jurídicas distintas del titular, ya sean determinadas o indeterminadas.
20. *Tratamiento de datos.* Cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permita recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, asociar, disociar, comunicar, ceder, intercambiar, transferir o cancelar datos, o utilizarlos en cualquier otra forma.

Artículo 3. Principios. Los principios generales en los cuales se inspiran y que rigen la protección de datos de carácter personal, en cuanto a la interpretación y aplicación de la normativa, son:

1. Principio de lealtad: los datos personales deberán recabarse sin engaño o falsedad y sin utilizar medios fraudulentos, desleales o ilícitos.

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

2. Principio de finalidad: los datos personales deben ser recolectados con fines determinados y no ser tratados posteriormente para fines incompatibles o distintos para los cuales se solicitaron, ni conservarse por tiempo mayor del necesario para los fines de tratamiento.
3. Principio de proporcionalidad: solo deberán ser solicitados aquellos datos adecuados, pertinentes y limitados al mínimo necesario en relación con la finalidad para la cual son requeridos.
4. Principio de veracidad y exactitud: los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de manera que respondan con veracidad a la situación actual del propietario del dato.
5. Principio de seguridad de los datos: los responsables del tratamiento de los datos personales deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesaria para garantizar la seguridad de los datos bajo su custodia, principalmente cuando se trate de datos considerados sensibles, e informar al titular, lo más pronto posible, cuando los datos considerados sensibles, hayan sido sustraídos sin autorización o haya indicios suficientes de que su seguridad ha sido vulnerada.
6. Principio de transparencia: toda información o comunicación al titular de los datos personales relativa al tratamiento de éstos deberá ser en lenguaje sencillo y claro, y mantenerlo informado de todos los derechos que le amparan como titular del dato, así como la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos propios.
7. Principio de confidencialidad: todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales están obligadas a guardar secreto o confidencialidad respecto de éstos, incluso cuando hayan finalizado su relación con el titular o responsable del tratamiento de datos, impidiendo el acceso o uso no autorizado.

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

8. Principio de licitud: para que el tratamiento de un dato personal sea lícito, deberá ser recolectado y tratado con el consentimiento previo, informado e inequívoco del titular del dato o conforme lo facultado por una ley específica.
9. Principio de portabilidad: el titular de los datos tiene derecho a obtener de parte del responsable del tratamiento una copia de los datos personales de manera estructurada en un formato genérico y de uso común.

Artículo 4. Excepciones. Se exceptúan del ámbito de esta Ley lo dispuesto en la materia por leyes especiales o por las normativas que las desarrollen, además de los datos personales siguientes:

1. Los datos que proporcione una persona natural para actividades exclusivamente personales o domésticas.
2. Los datos que proporcionen autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales.
3. Los datos que se proporcionen para el análisis de inteligencia financiera y los relativos a la seguridad nacional, de conformidad con las legislaciones, tratados o convenios internacionales que regulen estas materias.
4. Cuando se trate de datos relacionados con organismos internacionales, en cumplimiento de lo dispuesto en los tratados y convenios vigentes ratificados por el país.
5. Los resultantes de información obtenida mediante un procedimiento previo de disociación o anonimización, de manera que el resultado no pueda asociarse al titular de los datos personales.

Artículo 5.Bases de datos. Las bases de datos que se encuentren en el territorio de la República que almacenen o contengan datos personales de

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

nacionales o extranjeros o que el responsable del tratamiento de los datos esté domiciliado en el país, quedan sujetas a las normas establecidas en esta Ley o su reglamentación.

Se excluye de esta normativa las bases de datos de sujetos regulados por leyes especiales, siempre que estas leyes que los regulan establezcan estándares técnicos mínimos necesarios para la correcta protección y tratamiento de datos personales, conforme a lo establecido en esta Ley.

El almacenamiento o transferencia de datos personales originados o almacenados dentro de la República que sean confidenciales, sensibles o restringidos, que reciban un tratamiento transfronterizo, será permitido siempre que el responsable del almacenamiento de esos datos o el custodio de éstos cumpla con los estándares de protección de datos personales exigidos por esta Ley, o pueda demostrar que cumple con los estándares y normas de protección de datos personales iguales o superiores exigidos por la presente Ley.

Se exceptúan para efectos del requerimiento que trata el párrafo anterior, los casos siguientes:

1. Cuando el titular haya otorgado su consentimiento para la transferencia.
2. Cuando la transferencia sea necesaria para la celebración o ejecución de un contrato celebrado o por celebrar por el interesado o en interés de este.
3. Cuando se trate de trasferencias bancarias, dinerarias y bursátiles del mercado de valores.
4. Cuando se trate de información cuya transmisión sea requerida por ello en cumplimiento de tratados internacionales ratificados por la República de Guatemala.

En cualquiera de los casos, el tratamiento o transferencia de datos personales que se realice a través de internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica, digital o física, el custodio de la base de datos y/o el responsable

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

por el tratamiento, deberá cumplir con los estándares, normas, certificaciones, protocolos, medidas técnicas y de gestión informática adecuados para preservar la seguridad en sus sistemas o redes, o en la prestación de sus servicios, con el fin de garantizar los niveles de protección de los datos personales tal cual lo establece la Ley y su reglamentación, así como las certificaciones, protocolos, estándares y otras medidas que se establezcan.

Artículo 6. Datos sin autorización. No se requiere autorización para el tratamiento de datos personales en los casos siguientes:

1. Los que provengan o que se recolecten de fuentes de dominio público o accesible en medios públicos.
2. Los que se recolecten dentro del ejercicio de las funciones propias de la Administración Pública en el ámbito de sus competencias.
3. Los de carácter económico, financiero, bancario o comercial que cuenten con el consentimiento previo.
4. Los que se contenga en listas relativas a una categoría de persona que se limiten a indicar antecedentes, como la pertenencia de la persona natural a una organización, su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento.
5. Los que son necesarios dentro de una relación comercial establecida, ya sea para atención directa, comercialización o venta de los bienes o servicios pactados.
6. El tratamiento de datos personales que realicen organizaciones privadas para el uso exclusivo de sus asociados y de las entidades que están afiliadas, con fines estadísticos, de tarificación u otros de beneficio general de aquellos.
7. Los casos de urgencia médica o sanitaria.

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

8. El tratamiento de información autorizada por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos.
9. El tratamiento que sea necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un menor de edad o una persona con discapacidad. Cuando el consentimiento se refiera a datos personales sensibles de salud, el consentimiento será previo, irrefutable y expreso.

En los supuestos previstos en el presente artículo, el titular de los datos podrá ejercer el derecho de acceso a sus datos personales sin cargo alguno. El titular podrá, en cualquier momento, solicitar la modificación, eliminación o bloqueo de sus datos personales de las bases de datos a las que se refiere este artículo. Lo anterior se entiende, sin perjuicio de lo que dispongan leyes especiales.

Artículo 7. Confidencialidad. Las personas que tengan acceso o estén involucradas en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar confidencialidad sobre éstos cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes que no sean de dominio o acceso al público, así como sobre los demás datos y antecedentes relacionados con la base de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese ámbito.

Artículo 8. Fines. Los datos personales deben utilizarse para los fines determinados, explícitos y lícitos para los cuales hubieran sido autorizados al momento de su recolección. Para cualquier otro uso que quieran darse a estos datos personales será necesario obtener el consentimiento del titular, que exista

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

una ley especial que permita dicho tratamiento o que sea necesario para el cumplimiento de una obligación contractual, donde el propietario de los datos sea parte, así como cuando sea requerido por una entidad pública en el ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial.

Artículo 9. Uso de los datos. En el caso de tratamiento posterior de los datos con fines de investigación estudios o encuestas o conocimiento de interés público, no será necesario el consentimiento del titular de los datos, siempre que éstos sean anonimizados por el responsable de su custodia o tratamiento. La comunicación de sus resultados debe omitir las señas que puedan permitir la identificación de las personas consultadas.

Artículo 10. Datos sensibles. Los datos sensibles no pueden ser objeto de transferencia, excepto en los casos siguientes:

1. Cuando el titular haya dado su autorización explícita, salvo en los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización.
2. Cuando sea necesario para salvaguardar la vida del titular y este se encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos casos, quienes tengan la tutela o su representación deben dar la autorización.
3. Cuando se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso con autorización judicial competente.
4. Cuando tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este caso, deberán adoptarse las medidas conducentes a disociar la identidad de los titulares.

Artículo 11. Custodia. El custodio de la base de datos regulado por esta Ley, por encargo o mandato del responsable del tratamiento de los datos

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

personales, así como todo aquel que tenga acceso a los datos personales por razón de su relación a nivel jerárquico, deberá cuidar de éstos con la debida diligencia, ya que será igualmente responsable por aquellos daños o perjuicios ocasionados que le sean exigibles en caso se violente lo dispuesto en esta ley.

CAPÍTULO II
DATOS PERSONALES

Artículo 12. Derechos de los titulares de Datos Personales. Se reconocen como derechos irrenunciables básicos de los titulares de datos personales, sin perjuicio de cualquier otro derecho reconocido en esta Ley, los siguientes:

1. Derecho de acceso: permite al titular obtener sus datos personales que se encuentren almacenados o sujetos a tratamiento en bases de datos de instituciones públicas o privadas, además de conocer el origen y la finalidad para los cuales han sido recabados.
2. Derecho de rectificación: permite al titular solicitar la corrección de sus datos personales que sean incorrectos, irrelevantes, incompletos, desfasados, inexactos, falsos o impertinentes.
3. Derecho de cancelación: permite al titular solicitar la eliminación de sus datos personales incorrectos, irrelevantes, incompletos, desfasados, inexactos, falsos o impertinentes.
4. Derecho de oposición: permite al titular, por motivos fundados y legítimos relacionados con una situación en particular, negarse a proporcionar sus datos personales o a que sean objeto de determinado tratamiento, así como a revocar su consentimiento.
5. Derecho de portabilidad: derecho a obtener una copia de los datos personales de manera estructurada, en un formato genérico y de uso

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

común, que permita ser operado por distintos sistemas y/o transmitirlos a otros responsables, cuando:

a. El titular haya entregado sus datos directamente al responsable.
b. Sea un volumen relevante de datos, tratados de forma automatizada.
c. El titular haya dado su consentimiento para el tratamiento o se requiera para la ejecución o el cumplimiento de un contrato.

En todo momento, el titular de los datos personales podrá ejercer estos derechos, los cuales son irrenunciables, salvo las excepciones establecidas en leyes especiales.

Artículo 13. Solicitud de datos personales. El titular de datos personales o quien lo represente podrá solicitar su información a los responsables del tratamiento de datos, la cual deberá ser proporcionada en un plazo no mayor de diez días hábiles, a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud.

Sin perjuicio de las excepciones legales, el titular tendrá, además, derecho a exigir que se eliminen sus datos personales cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal, cuando no hayan sido expresamente autorizados o cuando estuvieran caducos.

El suministro de información, la modificación, bloqueo o la eliminación de los datos personales será absolutamente gratuito y deberá proporcionarse, a solicitud del titular de los datos personales o quien lo represente, constancia de la base de datos actualizada en lo concerniente.

Artículo 14. Modificación de los datos. Los datos deberán ser modificados por el encargado de la base de datos cuando sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos dentro de un término de cinco días hábiles siguientes

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

a la solicitud de modificación presentada por el interesado o su representante. Quien sea responsable de una base de datos regulada por esta Ley, podrá proceder a la eliminación, modificación o bloqueo de los datos personales sin necesidad de requerimiento del titular, cuando existan pruebas de inexactitud de dichos datos.

Se bloquearán los datos personales cuya exactitud no pueda ser establecida o cuya vigencia sea dudosa y respecto de los cuales no corresponda la cancelación. En este caso, serán bloqueados para acceso a terceros o para evitar su uso en otros fines que no hayan sido los expresamente autorizados.

Artículo 15.Falta de resolución. Si el responsable de la base de datos personales no se pronuncia sobre la solicitud del titular de datos personales dentro de los términos establecidos, el titular de los datos personales tendrá derecho a recurrir a la Unidad de Protección de Datos Personales, la cual está facultada para solicitar la información necesaria y efectuar verificaciones a fin de realizar las investigaciones administrativas relacionadas exclusivamente y en cada caso con la queja o denuncia presentada.

Artículo 16. Tratamiento automatizado. El titular de los datos personales tiene derecho a no ser sujeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos personales, que produzca efectos jurídicos negativos o le produzca un detrimento a un derecho, cuyo objeto sea evaluar determinados aspectos de su personalidad, estado de salud, rendimiento laboral, crédito, fiabilidad, conducta, características o personalidad, entre otros.

No obstante, dicha decisión será posible cuando:

1. El titular de los datos personales la haya consentido.

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

2. Sea necesaria para celebrar o dar cumplimiento a un contrato o relación jurídica entre el responsable del tratamiento y el titular de los datos personales
3. Sea autorizada por leyes especiales o las normativas que las desarrollen.

Artículo 17.Datos referentes a la salud. Los establecimientos de salud públicos o privados y los profesionales de la medicina pueden recolectar y procesar los datos personales relativos a la salud física o mental de los titulares que, como pacientes, acudan a éstos o que estén o hubieran estado bajo su tratamiento, respetando los principios del secreto profesional y lo establecido en la presente Ley o en leyes especiales que regulan dicha materia.

Artículo 18.Limitación al acceso de datos personales. El derecho del titular de los datos personales al acceso, revocación, cancelación, oposición o bloqueo de sus datos no puede ser limitado mediante ningún acto o convenio ente partes, en cuyo caso se declarará nulo el acto de limitación.

Artículo 19. Datos de diversas fuentes. Si los datos personales se encuentran almacenados en una base de datos que se alimenten de datos provistos por diversas fuentes, el titular podrá requerir información a cualquiera de los responsables de datos que suministran la información.

Artículo 20. Excepciones a la rectificación, cancelación o bloqueo de datos. No podrá solicitarse información, rectificación, cancelación o bloqueo de datos personales cuando ello impida o entorpezca el debido trámite dentro de un proceso administrativo o judicial o por seguridad del Estado.

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

Tampoco podrá pedirse la rectificación, cancelación o bloqueo de datos personales almacenados por mandato legal fuera de los casos establecidos en leyes especiales que les aplique.

Artículo 21. Información a autoridades judiciales. Los responsables o custodios de bases de datos deberán entregar a las autoridades judiciales competentes la información relacionada al almacenamiento o transferencia de datos personales que sea debidamente solicitada para el aseguramiento del cumplimiento de la Ley.

En cualquier caso, la solicitud tendrá que estar debidamente proporcionada, no admitiéndose en ningún caso solicitudes masivas de información sobre datos personales.

En todo caso, dicha solicitud deberá ir dirigida al responsable de la base de datos o al titular de los datos, que es el único que puede responderla, ordenando en su caso al responsable de los datos o quien lo tuviera por mandato o encargo de dicho responsable, que entregue los datos a la autoridad judicial competente.

Artículo 22. Utilización de Datos Personales. Los responsables del tratamiento de datos solo podrán transferir información sobre éstos cuando cuenten con el consentimiento previo, informado e inequívoco del titular, salvo las excepciones establecidas en esta Ley o en las leyes especiales.

Artículo 23.Redes públicas. Los operadores que gestionen redes públicas o que presten servicios de comunicación disponibles al público deberán garantizar en el ejercicio de su actividad la protección de los datos personales conforme a esta Ley y la normativa que la desarrolle.

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

Asimismo, deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuada para preservar la seguridad en la explotación de la red o en la prestación de los servicios, con el fin de garantizar los niveles de protección de los datos personales que sean exigidos mediante esta Ley y su reglamentación, así como las certificaciones, protocolos, estándares y otras medidas que establezcan las autoridades respectivas.

En caso de que exista una afectación particular de violación de la seguridad de la red pública de comunicaciones, el operador que gestione dicha red o preste el servicio de comunicaciones informará a los titulares sobre dicha afectación y sobre las medidas a adoptar. La regulación dispuesta en esta Ley se entiende sin perjuicio de lo previsto en las normas especiales sobre telecomunicaciones, relacionadas con la seguridad pública y la defensa nacional.

Artículo 24. Información digital. En caso de que la recolección de los datos personales se realice a través de internet u otro medio de comunicación digital, las obligaciones establecidas en esta Ley se completarán mediante la presentación al interesado de las políticas de privacidad y/o condiciones de servicios accesibles.

En todo caso, si el consentimiento del titular se da en el contexto de una declaración escrita que también se refiera a otros asuntos, la solicitud de consentimiento en relación a los datos personales se presentará de tal forma que se distinga claramente de los demás, de forma comprensible y de fácil acceso, utilizando un lenguaje claro y sencillo, que no será vinculante en ninguna parte de la declaración que constituya infracción de esta Ley y su reglamentación.

CAPITULO III
UTILIZACIÓN DE DATOS PERSONALES

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

Artículo 25.Transferencia de datos personales. En ningún caso el responsable de los datos personales y/o el custodio de la base de datos pueden transferir o comunicar los datos que se relacionen con una persona identificada o identificable, después de transcurridos siete años desde que se extinguió la obligación legal de conservarla, salvo que el titular de los datos personales expresamente solicite lo contrario.

Artículo 26. Datos en entidades públicas. El tratamiento de datos personales por parte de una entidad pública, solo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia y con sujeción a lo establecido en esta Ley.

Artículo 27.Datos prescritos. Las entidades públicas a cargo de datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias no podrán comunicarlos, una vez prescrita la acción penal o administrativa o cumplida o prescrita la sanción o la pena, salvo autorización expresa por el titular del dato.

Se exceptúan los casos en que esa información les sea solicitada por los tribunales de justicia competentes u otros organismos públicos dentro del ámbito de su competencia, que deberán guardar respecto de ella la debida reserva o confidencialidad.

Artículo 28. Registro de la transferencia de datos. Los responsables y/o custodios de bases de datos que transfieran datos personales almacenados en bases de datos a terceros llevarán un registro de éstas y deberán estar a disposición de la Unidad de Protección de Datos Personales, en caso de que ésta lo requiera para cumplir con las facultades que le otorga esta Ley.

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

En el registro al que se refiere el párrafo anterior constará, respecto de cada una de esas bases de datos, la identificación de estas y el responsable de estas, la naturaleza de los datos personales que contiene, el fundamento jurídico de su existencia obtención y tratamiento de los datos, el destino de los datos y las personas naturales o jurídicas a las que pueden ser transferidos, la descripción del universo de personas que comprenden, las medidas de seguridad, los protocolos y la descripción técnica de la base de datos, la forma y condiciones en que las personas pueden recibir o acceder a los datos referidos a ellas, los procedimientos a realizar para la rectificación, la actualización de los datos, el tiempo de conservación de los datos y cualquier cambio de los elementos indicados, así como la identificación y periodo de todas las personas que han ingresado a los datos personales dentro de los quince días hábiles desde que se inicie dicha actividad.

Artículo 29. Solicitud de transferencia de datos. En una solicitud de transferencia de datos personales, mediante el uso de una red digital o de cualquier otro medio, deberá dejarse constancia de:

1. La individualización del requirente.
2. El motivo y el propósito del requerimiento.
3. Los datos que se requiere que sean transferidos
4. La notificación a los titulares de os datos personales que integran el requerimiento, el motivo y el nuevo responsable de la información, salvo consentimiento previo pro parte del titular.
5. El tiempo máximo que el requirente utilizará los datos y la forma como serán destruidos una vez terminado su uso.

Se exceptúan de estos requerimientos los procesos internos del responsable de los datos.

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

Artículo 30. Transferencias de Datos Lícitas. Se entenderá que toda transferencia de datos personales es lícita si se cumple al menos una de las condiciones siguientes:

1. Que cuente con el consentimiento del titular de los datos.
2. Que el país u organismo internacional o supranacional receptor proporcione un nivel de protección equivalente o superior.
3. Que se encuentre prevista una ley o tratado en los que Guatemala sea parte.
4. Que sea necesaria para prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios.
5. Que sea efectuada a cualquier sociedad del mismo grupo económico del responsable del tratamiento, siempre que los datos personales no sean utilizados para finalidades distintas las que originaron su recolección.
6. Que sea necesaria en virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés inequívoco del titular de los datos, por el responsable del tratamiento y un tercero.
7. Que sea necesariamente o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público o para la representación legal del titular de los datos personales o administración de justicia
8. Que sea necesaria para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial, o en caso de colaboración judicial internacional.
9. Que sea requerida para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el responsable del tratamiento y el titular de los datos.
10. Que sea requerida para concretar transferencias bancarias o bursátiles, en lo relativo a las transacciones respectivas y conforme la legislación que les resulte aplicable.

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

11. Que tenga por objeto la cooperación internacional entre organismos de inteligencia para la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, el lavado de activos, los delitos informáticos, la pornografía infantil, y el narcotráfico.
12. Que el responsable del tratamiento que trasfiere los datos y el destinatario adopten mecanismos de autorregulación vinculante, siempre que éstos sean acordes a las disposiciones previstas esta Ley.
13. Que se realice en el marco de las cláusulas contractuales que contengan mecanismos de protección de los datos personales acordes con las disposiciones previstas en la presente ley, siempre que el titular sea parte.

El responsable de los datos que transfiere los mismos y el receptor de los datos personales serán responsables por la licitud del tratamiento de los datos transferidos.

CAPÍTULO IV
UNIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Artículo 31. Unidad de Protección de Datos Personales. Se crea la Unidad de Protección de Datos Personales como un órgano desconcentrado adscrito a la Procuraduría de los Derechos Humanos, la cual gozará de independencia funcional y técnica.

La Unidad de Protección de Datos Personales es el ente técnico rector responsable de velar por el efectivo y oportuno cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, y tendrá como objetivo fundamental garantizar la protección de los datos personales, conforme a los principios y normas aquí establecidas.

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

Artículo 32.Funciones y atribuciones de la Unidad de Protección de Datos Personales. Son funciones y atribuciones de la Unidad de Protección de Datos Personales las siguientes:

a) Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, tanto por parte de personas físicas como por entes y órganos públicos y privados.
b) Requerir de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que posean o administren datos personales o bases de datos, las informaciones necesarias para el ejercicio de su cargo.
c) Acceder a las bases de datos personales a efecto de verificar y hacer cumplir las normas sobre protección de datos personales.
d) Verificar que las transferencias de datos se realicen conforme a lo dispuesto en esta ley.
e) Recibir los reclamos por el incumplimiento a las normas sobre protección de datos personales.
f) Ordenar, de oficio o a petición de parte, la supresión, rectificación, adición o restricción en la circulación de los datos personales, cuando se contravenga a lo dispuesto en esta ley.
g) Remitir anualmente un informe escrito de sus labores al Procurador de los Derechos Humanos, con el fin que sea incluido en su informe anual al Congreso de la República.
h) Fomentar entre los habitantes el conocimiento de los principios y derechos concernientes al uso, manejo, transferencia y almacenamiento de los datos personales.
i) Imponer las sanciones administrativas establecidas en la presente ley, aplicando el procedimiento establecido en la misma.

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

j) Denunciar los hechos que conozca que puedan ser constitutivos de delito, ante el Ministerio Público.
k) Las demás atribuciones que le confiera la ley o los reglamentos en la materia.

Artículo 33. Organización. La Unidad de Protección de Datos Personales contará con personal técnico y administrativo conforme su capacidad presupuestaria; y estará a cargo de un Jefe, quien por medio de un reglamento interno establecerá la estructura organizacional, administrativa y funcional, así como los manuales de normas, procedimientos, como de las funciones del personal al servicio de la entidad.

Contará también con un Subjefe que tendrá las facultades que establezca el reglamento interno de la Unidad de Protección de Datos Personales, siendo una de ellas, la de sustituir al Jefe en caso de ausencia temporal.

El Procurador de Derechos Humanos hará el proceso de selección del Jefe y Subjefe de la Unidad de Protección de Datos Personales.

Para ser Jefe y Subjefe de la Unidad de Protección de Datos Personales se requiere:

a) Ser mayor de edad.
b) Ser guatemalteco de origen.
c) Ser de reconocida honorabilidad.
d) Hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles.
e) Ser profesional universitario.
f) Ser colegiado activo.
g) Tener como mínimo cinco años de ejercicio profesional.

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

h) Preferentemente haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o académicas relacionadas directamente con la materia de esta ley.
i) Tener constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos vigente, extendida por la Contraloría General de Cuentas.
j) No ser contratista del Estado.

CAPÍTULO V
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 34. Responsabilidad. El responsable del tratamiento de los datos personales deberá indemnizar el daño patrimonial y/o moral que causará por el tratamiento indebido de estos, de conformidad con lo establecido en esta Ley o en el ordenamiento legal vigente.
Los tribunales de justicia conocerán de las demandas civiles o penales que se presenten contra los responsables del tratamiento de los datos personales, así con sobre las reclamaciones por daños y perjuicios causados.

Artículo 35. Clasificación de las infracciones. Las infracciones a esta Ley se califican en leves, graves y gravísimas.

Artículo 36. Infracciones leves. Constituyen infracciones leves:

1. No remitir y/o informar a la Unidad de Protección de Datos Personales, dentro de los plazos requeridos, la información de lo ordenado en esta Ley, su reglamentación o cualquier otra disposición normativa.

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

2. Recolectar, almacenar o transmitir datos personales de terceros por medio de mecanismos inseguros o que de alguna forma no garanticen la seguridad e inalterabilidad de los datos.

Artículo 37. Infracciones graves. Son infracciones graves:

1. Recolectar, almacenar, transmitir o de cualquier forma emplear datos personales sin haber obtenido el consentimiento de su titular, según el procedimiento indicado por esta Ley, su reglamentación o cualquier otra disposición normativa que se refiera a la presente Ley.
2. Infringir los principios y garantías establecidos en la presente Ley o en su reglamentación.
3. Infringir el compromiso de confidencialidad relacionado al tratamiento de los datos personales.
4. Restringir o entorpecer la aplicación de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
5. Incumplir el deber de informar al titular afectado acerca del tratamiento de sus datos personales, cuando los datos no hayan sido obtenidos del propio titular.
6. Almacenar o archivar datos personales sin contar con las adecuadas condiciones de seguridad que esta Ley o su reglamento disponga.
7. No atender la reiteración de los requerimientos u observaciones formalmente solicitadas por la Unidad de Protección de Datos Personales.
8. Entorpecer o no cooperar con la Unidad de Protección de Datos Personales al momento en que esta ejerza su función de inspección.

Artículo 38. Infracciones gravísimas. Son infracciones gravísimas:

1. Recopilar de datos personales en forma dolosa.

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

2. No observar de las regulaciones establecidas respecto al tratamiento de los datos sensibles.
3. No suspender el tratamiento de datos personales cuando existiera un previo requerimiento de la Unidad de Protección de Datos Personales para ello.
4. Almacenar o transferir internacionalmente datos personales, violentando lo establecido en esta Ley.
5. Reincidir en las faltas graves.

Artículo 39. Sanciones. En caso de configurarse una infracción a la ley, se aplicarán las sanciones siguientes:

a) Para las infracciones leves, una multa de hasta cien salarios mínimos legales.
b) Para las infracciones graves, una multa de hasta quinientos salarios mínimos legales.
c) Para las faltas gravísimas, una multa de hasta mil salarios mínimos legales.

Las sanciones que imponga la Unidad de Protección de Datos Personales a los responsables de las bases de datos y demás sujetos alcanzados por el régimen de la presente Ley y sus reglamentos, se graduarán dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

Artículo 40. Procedimiento. La Unidad de Protección de Datos Personales, está facultada para sancionar a la persona natural o jurídica responsable del tratamiento de los datos personales, así como al custodio de la base de datos, que por razón de la investigación de las quejas o denuncias que se les presenten y se les compruebe que han infringido los derechos del titular de los datos personales.

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

Para el efecto, de oficio o a solicitud de parte, la Unidad de Protección de Datos Personales podrá iniciar un procedimiento tendiente a verificar si se incurrió en alguna de las infracciones establecidas en esta ley.

Para la imposición de las sanciones establecidas en esta ley, se le conferirá audiencia al presunto infractor por el plazo de cinco (5) días hábiles improrrogables. Si al evacuarse la audiencia se solicitare apertura a prueba, esta se concederá por el plazo perentorio de diez (10) días hábiles improrrogables, los cuales empezarán a contarse a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura a prueba. Vencido el plazo para la evacuación de la audiencia o transcurrido el período de prueba, el Jefe de la Unidad de Protección de Datos resolverá sin más trámite, dentro de los cinco (5) días siguientes y procederá a notificar la resolución, a más tardar dentro de los diez (10) días posteriores al de la emisión de la resolución.

Las decisiones de la Unidad de Protección de Datos Personales competente para esta materia serán impugnables mediante recurso de revocatoria que se tramitará conforme a lo dispuesto por la Ley de lo Contencioso Administrativo y será conocido y resuelto por el Procurador de los Derechos Humanos.

Las notificaciones dentro de los procedimientos establecidos en esta norma podrán realizarse en forma electrónica, en las direcciones que para el efecto registren ante la Unidad de Protección de Datos Personales.

La Unidad de Protección de Datos Personales podrá suscribir convenio de pago con la persona sancionada, el cual no podrá exceder de doce (12) meses, donde se pactarán las facilidades para que el sancionado pueda cumplir con el

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

pago de la sanción impuesta. Este beneficio se podrá otorgar siempre que así lo solicite el sancionado y justifique las causas que le impidan el pago de la sanción impuesta.

La Unidad de Protección de Datos Personales podrá promover los procesos de cobro por la Vía Económico Coactiva de las multas establecidas en esta Ley, sirviendo de título ejecutivo, la certificación de la resolución en la que conste la multa impuesta. Para la tramitación del procedimiento Económico Coactivo, se aplicará en lo pertinente, lo establecido en el Decreto Número 1,126 del Congreso de la República, el Código Tributario y supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley del Organismo Judicial. Los recursos provenientes del cobro de multas constituyen fondos privativos de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 41. Los titulares de los datos personales registrados en bases de datos creados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley tendrán los derechos que esta les confiere.

Artículo 42. Reglamento. El Presidente de la República, en Consejo de Ministros, deberá emitir el reglamento de la presente ley, en un plazo que no exceda de tres meses a partir de la vigencia de esta ley.

Artículo 43. Presupuesto. En el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado se incluirá una partida específica adicional para que el Procurador

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

de los Derechos Humanos pueda implementar y para el funcionamiento de la Unidad de Protección de Datos a que se refiere esta ley.

Artículo 44. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigor seis meses después de su publicación en el Diario Oficial.

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.
EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, El DIA_____DEL MES DE _____ DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.